

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 34/2537

นางเปรี๊ยะ แซ่โล้วหรือแก้วบาง

โจทก์

นายหุ้ม เงินเสียง

จำเลย

นายอัครเดช พวงจินดา ทนายโจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 254

ความว่า โจทก์ฎีกา ขณะนี้จำเลยกำลังดำเนินการรังวัดที่ดินพิพาท เพื่อจดทะเบียนโอนแบ่งแยกให้แก่ผู้อื่น โดยเจตนาจะยกย้ายไปเสียให้พ้นจากอำนาจศาล หากโจทก์ชนะคดีก็ไม่อาจจะบังคับคดีเอาแก่จำเลยได้ ขอให้ศาลฎีกาได้โปรดไต่สวนคำร้อง และมีคำสั่งให้อายัดที่ดินพิพาทไว้ก่อน โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยไปจดทะเบียนเพิกถอนนิติกรรม การโอนที่ดินตามโฉนดตราจองที่ 516 หน้า 16 เล่ม 6 เนื้อที่ 43 ไร่ 2 งาน ที่ดินตั้งอยู่ที่ตำบลหนองอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ลงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2530 ระหว่างจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของ "นายเปลื้องสามี่อำแดงสุกภรรยา" กับ จำเลยในฐานะผู้รับมรดกของ "นายเปลื้องสามี่อำแดงสุกภรรยา" ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร(สาขาตะพานหิน) หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 40)

ทนายโจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 47)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนแบ่งแยก หรือการจดทะเบียนโอนที่ดิน
พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

พิเคราะห์แล้ว ให้ระงับการจดทะเบียนแบ่งแยก หรือการจดทะเบียนโอนที่ดิน
พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สวิน อักษรายุธ-วินัย วิมลเศรษฐ-ชูชาติ ศรีแสง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>